P U T U S A N

Nomor 1880/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: **CHAIRUL ANDRIANTO bin MOH SAPRANI SULISTIONO (alm)**;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 38 Tahun / 01 Juli 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Putat Jaya No. 9 RT 005 RW 010, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa II

Nama lengkap	: **MOCH. RIZKY FAUZI bin SOEYANTO**;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 25 Juni 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Kedung Klinter Gg. 2 No. 5 RT 003 RW 003, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: SD;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2025

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025;

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;

Para Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **RM. Hendro Kasiono, S.H., M.Hum, Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H. & Rekan,** Advokat dan Penasihat Hukum dari "Lembaga Bantuan Hukum Cakra Nusantara" yang beralamat di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 321, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1880/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 28 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1880/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1880/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO (ALM)** bersama-sama dengan **Terdakwa II MOH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pidana ***"Percobaan atau Pemufakatan Jahat melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa **Pidana Penjara** selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dan membebankan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair **6 (Enam) Bulan** Penjara dengan ketentuan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-5 (Empat) Kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : +1.510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing – masing : +0,385 gram : +0,366 gram : + 0,369 gram : + 0,194 gram : +0,196 gram ;

-1 (satu) buah Timbangan Elektrik ;

-1 (satu) buah tas warna hitam ;

-1 (satu) buah dompet kecil ;

Dirampas untuk dimusnakan

-1 (satu) buah Hp Merek Samsung (milik Terdakwa MOCH RIZKY)

-Upah hasil Penjualan sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah).

-1 (satu) buah HP merk Realme Warna abu – abu No Sim : 083898971755 (milik Terdakwa CHAIRUL)

-Uang Hasil Penjualan narkotika sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 07 Oktober 2025 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yang isinya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO** bersama-sama dengan Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Pinggir Jl. Raya Petemon Timur Kecamatan Sawahan Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksan dan mengadili perkara ***"percobaan atau pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan berat Netto ±1,540 (satu koma lima ratus empat puluh) Gram"***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing bernama **CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** (Terdakwa I) dan **MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** (Terdakwa II) yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Narkotika ;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan berhasil diamankan berupa 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) Buah Dompet kecil, Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Merek Realme abu-abu dengan Nomor Simcard 083898971755, 1 (satu) buah tas warna hitam, pada diri terdakwa **CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO**, lalu 1 (satu) buah HP merk Samsung dan Uang hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada diri terdakwa **MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO**, dan 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ±1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing :
    - ±0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram ;
    - ±0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram ;
    - ±0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ±0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram ;
- ±0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram,
- Bahwa diketahui Terdakwa **CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** mendapatkan barang berupa 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total: ±1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing: ±0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram, ±0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram, ±0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram, ±0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram, ±0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram, dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari terdakwa **MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO ;**

- Bahwa selanjutnya transaksi pembelian Narkotika oleh Terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** dilakukan dengan cara menghubungi Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** menggunakan HP merk Realme Nosim 083898971755 ke HP milik Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO,** yang mana tujuan Terdakwa I **CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** menghubungi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan menanyakan ketersediaan barang dengan berkata ***"onok ta?"***. Bahwa selanjutnya Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** menjawab dengan berkata **"*Ada*",** selanjutnya Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** melanjutkan percakapan dengan menanyakan **"mau beli berapa",** yang kemudian dijawab oleh Terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SUPRANI SULISTIONO** menjawab ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak ±3 (tiga) gram ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** meminta Terdakwa I **CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** untuk menunggu kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah 30 menit berlalu, Terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** lalu dihubungi kembali oleh Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** untuk menanyakan posisi, selanjutnya terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** menjawab ada di Jl. Petemon Timur Surabaya dan tidak lama kemudian terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** menyusul dan langsung menyerahkan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak ±2 (dua) gram kepada terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SULISTIONO, selanjutnya terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** kemudian bergegas kembali pulang kerumahnya ;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** membeli dan menerima Narkotika golongan I adalah untuk selanjutnya dapat dijual kembali dan mendapat keuntungan ;
- Bahwa dari hasil penyidikan diketahui Terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** telah membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pembelian Pertama dilakukan oleh Terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANI SULISTIONO** pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekiranya pukul 14.00 WIB sebanyak ±2 (dua) gram, dan yang kedua pada hari Rabu tertanggal 21 Mei 2025 sekiranya pukul 19.00 WIB sebanyak ±3 (Tiga) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04729/NNF/ 2025 tanggal 5 Juni 2025 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :
  - 13338/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram;
  - 3339/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram;
  - 13340/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;
  - 13341/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram;
  - 13342/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **13338/2025/NNF**,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **I CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO** Bersama-sama dengan Terdakwa **II MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaktidaknya masih ditahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Pinggir Jl. Raya Petemon Timur Kecamatan Sawahan Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksan dan mengadili perkara "***percobaan atau pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dengan berat Netto ±1,540 (satu koma lima ratus empat puluh) Gram*"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki – laki yang masingm – masing bernama **CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO (**Terdakwa) dan **MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO** (Terdakwa) yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa dan berhasil diamankan berupa 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total: ± 1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing: ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram; ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram; 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik; 1 (satu) Buah Dompet kecil; Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah): 1(satu) buah Hp Merek Realme abu abu dengan Nomor Simcard 083898971755 ; 1(satu buah tas warna hitam), pada diri terdakwa **CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO**

- Bahwa Tim Satres Narkoba Polrestabes Surabaya juga mengamankan 1(satu) buah HP merk Samsung dan Uang hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah pada diri terdakwa **MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04729/NNF/ 2025 tanggal 5 Juni 2025 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :
  - 13338/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram;
  - 3339/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram;
  - 13340/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;
  - 13341/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram;
  - 13342/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **13338/2025/NNF**,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dari instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Hari Santoso, S.H**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
   - Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
   - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
   - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, 21 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
   - Bahwa Saksi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/390/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 21 Mei 2025 ;
   - Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ±1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing : ±0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ±0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram; ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram; 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik; 1 (satu) Buah Dompet kecil; Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), l (satu) buah Hp Merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Simcard 083898971755 : 1 (satu buah tas warne hitam) Kepemilikkan barang bukti tersebut saat penangkapan adalah diakui milik Terdakwa CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO, sedangkan untuk Terdakwa MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO berupa I (satu) buah HP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merk Samsung dan uang hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dijualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa I mendapatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) Kantong Plastik yanag berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ± 1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing-masing : ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram tersebut diatas berasal dari Terdakwa II yang mendapatkannya dari Sdr. Andik (berada di Lapas Porong) ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I telah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa II tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar Pukul 14.000 Wib sebanyak 2 (dua) gram dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa belum berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk mempeoleh keuntungan dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Elda Putra Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tersebut benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, 21 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/390/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 21 Mei 2025 ;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ±1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing : ±0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ±0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram; ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram; 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik; 1 (satu) Buah Dompet kecil; Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), l (satu) buah Hp Merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Simcard 083898971755 : 1 (satu buah tas warne hitam) Kepemilikkan barang bukti tersebut saat penangkapan adalah diakui milik Terdakwa CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO, sedangkan untuk Terdakwa MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO berupa I (satu) buah HP merk Samsung dan uang hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dijualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa I mendapatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) Kantong Plastik yanag berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ± 1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing-masing : ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;± 0,194 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram tersebut diatas berasal dari Terdakwa II yang mendapatkannya dari Sdr. Andik (berada di Lapas Porong) ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I telah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa II tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar Pukul 14.000 Wib sebanyak 2 (dua) gram dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa belum berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk mempeoleh keuntungan dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringakan (a de charge);

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I Chairul Andrianto bin Moh Saprani Sulistiono (alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Rabu, 21 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/390/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 21 Mei 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ±1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing : ±0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ±0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram; ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram; 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik; 1 (satu) Buah Dompet kecil; Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), l (satu) buah Hp Merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Simcard 083898971755 : 1 (satu buah tas warne hitam) Kepemilikkan barang bukti tersebut saat penangkapan adalah diakui milik Terdakwa CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO, sedangkan untuk Terdakwa MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO berupa I (satu) buah HP merk Samsung dan uang hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dijualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) Kantong Plastik yanag berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ± 1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing-masing : ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram tersebut diatas berasal dari Terdakwa II yang mendapatkannya dari Sdr. Andik (berada di Lapas Porong) ;
- Bahwa Terdakwa I telah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa II tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar Pukul 14.000 Wib sebanyak 2 (dua) gram dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Para Terdakwa belum berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk mempeoleh keuntungan dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara Cuma-Cuma;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II MOCH. RIZKY FAUZI bin SOEYANTO

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Rabu, 21 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/390/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 21 Mei 2025;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ±1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing : ±0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ±0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram; ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram; 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik; 1 (satu) Buah Dompet kecil; Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), I (satu) buah Hp Merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Simcard 083898971755 : 1 (satu buah tas warne hitam) Kepemilikkan barang bukti tersebut saat penangkapan adalah diakui milik Terdakwa CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO, sedangkan untuk Terdakwa MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO berupa I (satu) buah HP merk Samsung dan uang hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dijualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) Kantong Plastik yanag berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ± 1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing-masing : ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram tersebut diatas berasal dari Terdakwa II yang mendapatkannya dari Sdr. Andik (berada di Lapas Porong) ;
- Bahwa Terdakwa I telah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa II tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar Pukul 14.000 Wib sebanyak 2 (dua) gram dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Para Terdakwa belum berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk mempeoleh keuntungan dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara Cuma-Cuma;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagaimana : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04729/NNF/ 2025 tanggal 5 Juni 2025 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 13338/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram;
- 3339/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram;
- 13340/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;
- 13341/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

➢ 13342/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **13338/2025/NNF**,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 5 (Empat) Kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : +1.510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing – masing : +0,385 gram : +0,366 gram : + 0,369 gram : + 0,194 gram : +0,196 gram
- 1 (satu) buah HP merk Realme Warna abu – abu No Sim : 083898971755 (milik Terdakwa CHAIRUL)
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik.
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- Uang Hasil Penjualan narkotika sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet kecil
- 1 (satu) buah Hp Merek Samsung (milik Terdakwa MOCH RIZKY)
- Upah hasil Penjualan sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah).

(*barang bukti a quo disita dari seseorang An. CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO (ALM) DAN MOH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Rabu, 21 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa oleh Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/390/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 21 Mei 2025;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ±1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing : ±0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ±0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram; ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram; 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik; 1 (satu) Buah Dompet kecil; Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), l (satu) buah Hp Merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Simcard 083898971755 : 1 (satu buah tas warne hitam) Kepemilikkan barang bukti tersebut saat penangkapan adalah diakui milik Terdakwa CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO, sedangkan untuk Terdakwa MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO berupa I (satu) buah HP merk Samsung dan uang hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dijualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) Kantong Plastik yanag berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ± 1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing-masing : ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram tersebut diatas berasal dari Terdakwa II yang mendapatkannya dari Sdr. Andik (berada di Lapas Porong) ;
- Bahwa Terdakwa I telah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa II tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar Pukul 14.000 Wib sebanyak 2 (dua) gram dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa Para Terdakwa belum berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk mempeoleh keuntungan dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara Cuma-Cuma;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04729/NNF/ 2025 tanggal 5 Juni 2025 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :
  - 13338/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram;
  - 3339/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram;
  - 13340/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;
  - 13341/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram;
  - 13342/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **13338/2025/NNF**,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. *Setiap Orang;*
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;*
3. *Narkotika Golongan I bukan tanaman;*
4. *Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Setiap orang***"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. Selain manusia sebagai subyek hukum, Undang-Undang Narkotika juga mengenal korporasi atau perkumpulan sebagai subyek hukum tindak pidana, yaitu bentuk perkumpulan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai Para Terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama Terdakwa I **Chairul Andrianto bin Moh Saprani Sulistiono (alm)** dan Terdakwa II **Moh. Rizky Fauzi bin Soeyanto** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur **"** *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan***"**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang bahwa mengenai unsur *“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika *Golongan I”* adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada Rabu, 21 Mei 2025 sekitar pukul 21.30 WIB di pinggir Jalan Raya Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa oleh Tim Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/390/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba tanggal 21 Mei 2025;

Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ±1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram dengan rincian berat Netto masing-masing : ±0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ±0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram; ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram; 1 (satu) Buah Timbangan Elektrik; 1 (satu) Buah Dompet kecil; Uang Tunai hasil Penjualan Sabu Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), l (satu) buah Hp Merek Realme warna abu-abu dengan Nomor Simcard 083898971755 : 1 (satu buah tas warne hitam) Kepemilikkan barang bukti tersebut saat penangkapan adalah diakui milik Terdakwa CHAIRUL ANDRIANTO BIN MOH SAPRANISULISTIONO, sedangkan untuk Terdakwa MOCH RIZKY FAUZI BIN SOEYANTO berupa I (satu) buah HP merk Samsung dan uang hasil Penjualan Sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu untuk dijualkan kembali untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa Terdakwa I mendapatkan Barang Bukti berupa 5 (lima) Kantong Plastik yanag berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : ± 1,510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing-masing : ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram; ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram; ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram; ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram tersebut diatas berasal dari Terdakwa II yang mendapatkannya dari Sdr. Andik (berada di Lapas Porong) ;

Bahwa Terdakwa I telah menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa II tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 sekitar Pukul 14.000 Wib sebanyak 2 (dua) gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar Pukul 19.00 Wib sebanyak 3 (tiga) gram;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur **" *Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

~ Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

~ Pasal 36 menentukan bahwa "setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan";

~ Pasal 7 disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

~ Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

~ Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui Bahwa Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 04729/NNF/ 2025 tanggal 5 Juni 2025 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti isinya terinci sebagai berikut :

- 13338/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,385 (nol koma tiga ratus delapan puluh lima) gram;
- 3339/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,366 (nol koma tiga ratus enam puluh enam) gram;
- 13340/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,369 (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram;
- 13341/2025/NNF: 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,194 (nol koma seratus Sembilan puluh empat) gram;
- 13342/2025/NNF : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,196 (nol koma seratus Sembilan puluh enam) gram;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **13338/2025/NNF**,-, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur **"** *Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika***"**

Menimbang, bahwa Unsur-Unsur pada Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yaitu :

- 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat.
- Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.
- Tindak pidana narkotika secara factual belum dilakukan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui Bahwa Bahwa Para Terdakwa belum berhasil menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu oleh karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah untuk mempeoleh keuntungan dan dapat menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar dibawah nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 5 (Empat) Kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : +1.510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing – masing : +0,385 gram : +0,366 gram : + 0,369 gram : + 0,194 gram : +0,196 gram , 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) buah Hp Merek Samsung (milik Terdakwa MOCH RIZKY), Upah hasil Penjualan sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Realme Warna abu – abu No Sim : 083898971755 (milik Terdakwa CHAIRUL), Uang Hasil Penjualan narkotika sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Chairul Andrianto bin Moh Saprani Sulistiono dan Terdakwa II Moch. Rizky Fauzi bin Soeyanto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " **Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan Menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Chairul Andrianto bin Moh Saprani Sulistiono dan Terdakwa II Moch. Rizky Fauzi bin Soeyanto** berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (Lima) Kantong Plastik yang berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat Netto Total : +1.510 (satu koma lima ratus sepuluh) gram, dengan rincian berat Netto masing – masing : +0,385 gram : +0,366 gram : + 0,369 gram : + 0,194 gram : +0,196 gram ;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kecil ;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah Hp Merek Samsung (milik Terdakwa MOCH RIZKY)
- Upah hasil Penjualan sebesar Rp.100.000 (serratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Realme Warna abu – abu No Sim :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

083898971755 (milik Terdakwa CHAIRUL)

- Uang Hasil Penjualan narkotika sebesar Rp. 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara :

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2025 oleh Wiyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., dan Hj. Ardiani S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2025** oleh Hakim Ketua dengan dihadri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Nurul Evarani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Galih Riana Putra Intaran, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Surabaya dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Antyo Harri Susetyo, S.H.	**Wiyanto, S.H., M.H.**
Hj. Ardiani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Nurul Evarani, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)